

1500289-54.2022.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... a condenação do réu nas penas do crime de furto qualificado tentado é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal é apenado com reclusão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, ., Fragata - CEP 17519-050, Fone: (14) 3433-2233,

Marília-SP - E-mail: marilia3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500289-54.2022.8.26.0593

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2192899/2022 - DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO, 26172241 -

DEL.SEC.MARÍLIA PLANTÃO, 2192899 - 01º D.P. MARÍLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO FERREIRA SAMPAIO

Vítima:

ODILEI FERNEDA RANDO

Aos 15 de dezembro de 2022, às 14:00h, na sala virtual de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de Marília, Comarca de Marília, Estado de São Paulo, e utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. FABIANO DA SILVA MORENO, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram, o DD. Promotor de Justiça, Dr. Reginaldo César Faquim, presente o réu PEDRO FERREIRA SAMPAIO, devidamente apresentado na sala de videoconferência do Centro de Detenção de Álvaro de Carvalho, e presente seu defensor, Dr. Bruno Bortolucci Baghim. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada e sigilosa por seu defensor, consoante o que dispõe o artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal. Pelo MM. Juiz foi dito que optava por manter o acusado retido por

algemas, uma vez que a escolta não garante a segurança dos presentes na sala de teleaudiências da penitenciária, visto que estão em pequeno número. O MM. Juiz informou às partes que a audiência será gravada pelo Microsoft Teams, pois será realizada por videoconferência, seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e nos termos do Comunicado nº 284/2020. De acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020, as mídias serão importadas ao Sistema Informatizado SAJ PG5 e ficarão vinculadas ao presente termo de audiência para acesso às partes. As partes não se opuseram que a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) e o(a) réu(ré) fossem inquiridos primeiramente pelo MM. Juiz, em seguida pelo(a) representante do Ministério Público e depois defensor(a)(es). Nesta audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas Márcio Ambrósio dos Santos e Heitor de Oliveira Felício, bem como o réu foi interrogado, pelo sistema de gravação audiovisual. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça por ele foi dito que desistia da oitiva da vítima Odilei Ferneda Rando. Consultadas as partes, não houve requerimentos de diligências. A seguir pelo MM. Juiz foi dito que homologava a desistência da oitiva da vítima Odilei Ferneda Rando. Não havendo mais provas a serem produzidas, se passem aos debates orais da causa. Primeiramente foi dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, e seus debates foram registrados por meio audiovisual. Nada mais. Dada a palavra ao Dr. Defensor, seus debates foram registrados por meio audiovisual. Nada mais. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra PEDRO FERREIRA SAMPAIO, qualificado às fls. 22, como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 16 de julho de 2022, por volta das 14h54min, na rua Almirante Tamandaré, 652, Bairro Alto Cafezal, Marília/SP, PEDRO FERREIRA SAMPAIO, qualificado nos autos às fls. 22, subtraiu, para si, mediante escalada, 05 (cinco) quilos de fiação de transmissão de energia elétrica, avaliados em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Odilei Ferneda Rando.

Segundo o apurado, o denunciado ingressou no imóvel, que estava desocupado, escalou o muro e o alçapão, subiu no forro e, com o uso de um alicate, subtraiu a fiação da casa. Após a subtração, o indiciado foi contido por populares, que o mantiveram detido em um terreno baldio ao lado do imóvel, até a chegada da Polícia Militar. Interpelado, o acusado, que estava em poder da fiação subtraída e de um alicate, confessou o ingresso no imóvel pelo muro e alçapão e a subtração dos fios. A res foi restituída à vítima.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01.

Boletim de ocorrência às fls. 11/13 e 89/93.

Auto de exibição e apreensão às fls. 16 e 94.

Auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 17/18 e 95/97.

Fotografia da res furtiva às fls. 19.

Realizada a audiência de custódia, em 17/07/2022, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva às fls. 158/160.

Auto de avaliação às fls. 223.

Em 08/08/2022 foi recebida a denúncia e determinada a citação do réu, às fls. 234/235.

Citado às fls. 240/241, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 245/247.

Em 13/10/2022, foi designada audiência de instrução e julgamento, bem como mantida a prisão preventiva do acusado às fls. 252/254.

Realizada a audiência de instrução foram colhidos os depoimentos das testemunhas Márcio Ambrósio dos Santos e Heitor de Oliveira Felício, bem como o réu foi

interrogado.

Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público apresentou seus memoriais e requereu a procedência da ação penal, reconhecendo-se a qualificadora da escalada, bem como a caracterização da modalidade tentada do furto. No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, requereu o aumento da pena base em razão dos maus antecedentes do acusado. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão, devendo a agravante preponderar sobre a atenuante. Na terceira fase, não verificou causas de aumento ou diminuição. Requereu a fixação do regime fechado, bem como a manutenção da prisão preventiva.

A douta Defesa, em alegações finais, requereu a improcedência da ação, uma vez que a res furtiva não foi encontrada em poder do acusado, tendo o acusado praticado meros atos preparatórios. Subsidiariamente, em hipótese de condenação, requereu a fixação de penas mínimas, devendo ser compensada a reincidência com a confissão, bem como incidir a causa de diminuição da tentativa. Ainda, requereu a fixação de regime aberto ou semiaberto, em especial, considerando o tempo de prisão preventiva.

É O RELATO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante às fls. 01, boletim de ocorrência às fls. 11/13 e 89/93, auto de exibição e apreensão às fls. 16 e 94, auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 17/18 e 95/97, fotografia da res furtiva às fls. 19, bem assim pelas demais provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Passo à análise da autoria.

Eis a prova oral colhida.

A vítima Odilei Ferneda Rando, em solo policial, informou que não presenciou o furto, mas foi acionado pelo milicianos, pois a residência estava fechada e o furtador aqui conduzido havia escalado o muro e o alçapão, de onde retirou a fiação; foram retirados cerca de 5 quilos de fios elétricos.

A testemunha Márcio Ambrósio dos Santos, policial militar, em Juízo, informou que estava de serviço, quando o COPOM irradiou ocorrência, de que no local havia um indivíduo contido por populares, que possivelmente estaria sendo linchado, em razão da prática de furto. Chegando ao local com seu parceiro, ele encontrava-se sentado, encostado no muro da residência, e algumas pessoas ao lado. Questionado acerca dos fatos, ele recusou-se a falar. A outra parte informou que ele estava na casa vizinha, no forro. Perguntou se ele havia sido espancado, se houve agressão, mas ele se recusou a falar. Não havia sinais de agressão. Como a casa estava em construção, era uma casa nova, não tiveram acesso ao interior da residência. Conseguiram entrar em contato com o proprietário, que, após algum tempo, chegou ao local, abriu a residência e constatou que, na parte do forro, toda a fiação havia sido arrancada. Essa mesma fiação foi encontrada com o autor, junto com um alicate. A casa estava sem energia. A fiação estava em uma sacola, próximo ao acusado, que foi detido por populares. Ele pulou, estava encostado no muro da residência. Ao lado, era um terreno baldio. Ele retirou a fiação pelo forro. Não conhecia o acusado.

A testemunha Heitor de Oliveira Felício, policial militar, em Juízo, informou ao Ministério Público que, era o motorista da viatura. Foram informados, via rádio, acerca de um possível furto de fios, onde o indivíduo estaria detido por populares. Foram até o local e, realmente, o indivíduo estava com alguns populares. Questionado se tinha sido agredido, se recusou a responder. O proprietário chegou ao local e foi averiguar a residência, e constatou que os fios, no forro da residência, estavam todos cortados, acredita que por um alicate. Segundo os populares, ele pulou o portão e entrou na residência, que estava vazia. Era uma residência nova, tinha acabado de ser construída para ser vendida ou alugada. Os objetos subtraídos estavam no forro, em cima, da casa. O acusado estava no chão, junto com alguns populares. O proprietário chegou e verificou que os fios estavam todos cortados, ainda no forro da residência. Ele não estava com os fios quando foi

detido, eles estavam no forro. Não sabe dizer o porquê o outro policial disse que os fios estariam com ele.

O réu PEDRO FERREIRA SAMPAIO, interrogado em Juízo, informou que não praticava furtos com frequência, apesar de seu histórico não ser nada agradável. Teve uma recaída na droga e acabou cometendo esse delito, da forma como o segundo policial narrou. Não chegou a entrar na residência, subiu pelo telhado e entrou por um alçapão que existe pelo lado de fora e acabou arrancando esses fios. Então, as pessoas começaram a chamar, do lado de fora, pois, do lado dessa casa havia um terreno baldio. Então desistiu e se entregou, eles chamaram a polícia e ele foi detido. Cortou os fios com um alicate, mas não desceu com eles. Quando começaram a chamar para o lado de fora, desistiu e se entregou. Pretendia vender os fios para fazer uso de entorpecente. Estava em liberdade há 10 (dez) meses e, infelizmente, voltou para as drogas. Está arrependido. Estava morando com sua irmã e, depois que teve essa recaída, foi morar na rua. Tem 50 (cinquenta) anos e não tem nenhum problema de saúde. Logo que saiu estava trabalhando, como pedreiro e pintor profissional. Por causa dessa recaída, praticou esse delito. Usava crack. Da última vez que foi preso, ficou de 2019 a 2021 em regime fechado e ganhou a liberdade no semiaberto. Nunca teve a intenção de viver do crime, mas, quando tem recaídas, acaba praticando furtos para sustentar o vício. Já foi internado, mas não concluiu o tratamento, pois, na época, tinha sua esposa e precisava tomar conta deles. Já faz muito tempo. Nunca teve a oportunidade de ser internado por ordem judicial, em uma clínica mais saudável. Estou até a sexta série e está estudando na unidade. A unidade também é um lugar muito ruim, mas nunca perdeu a esperança de se tornar uma pessoa melhor, liberta das drogas. Na data do fato, tinha consumido drogas, poucas horas antes. Tinha uma placa na frente da residência, escrito vende-se e aluga-se, então sabia que estaria vazia. Escalou uma árvore que havia na frente da residência, e entrou por um alçapão existente no telhado. Chegou a cortar os fios com um alicate.

Pois bem.

Em que pese as teses sustentadas pela douta Defesa, a pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta acolhimento.

Isso porque, ao cabo da instrução criminal, restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do delito narrado na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Segundo se apurou, PEDRO deliberou subtrair objetos de um imóvel em construção. Foi até o local e nele ingressou, sendo surpreendido por populares, que o chamavam para o lado de fora da residência. Assim, o furto somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Cumpra mencionar, ainda, que o réu admitiu a prática delituosa, informando que pretendia vender os fios furtados para utilizar entorpecentes. O acusado confirmou em Juízo que ingressou na residência da vítima, por um alçapão no telhado, após escalar uma árvore existente em frente à residência, com a intenção de furtar os fios. Ainda, temos o depoimento dos policiais, os quais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (a palavra da vítima, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência etc.).

Ademais, com a devida vênia, não há que se falar em atipicidade pela existência apenas de atos preparatórios, como pretende o douto Dr. Defensor. Os atos executórios ficaram demonstrados pelas circunstâncias do caso e pelo conjunto probatório, eis que o réu ingressou no local dos fatos e efetivamente cortou os fios com um alicate que tinha em seu poder.

Com efeito, o réu deu início à execução do delito, mas, por circunstâncias alheias à vontade dele, qual seja, os populares que o viram entrando na residência e o chamaram para o lado de fora do imóvel, o crime não se consumou, não chegando a res furtiva a sair do local em razão deles.

Nesse sentido:

“Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal – Recurso defensivo – Busca a absolvição por

insuficiência probatória. Pleitos subsidiários pelo reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente absolvição por atipicidade da conduta ou pela aplicação da causa de diminuição relativa à tentativa em patamar máximo. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em flagrante – Réu que permaneceu em silêncio na fase policial e se tornou revel em Juízo. Depoimento do ofendido na fase policial, bem descrevendo como se deram os fatos e reconhecendo pessoalmente o acusado como autor do crime – Palavras da vítima corroboradas pelos seguros relatos dos Policiais ouvidos em Juízo. Tentativa – Reconhecimento que se mantém – Tese de Desistência voluntária que não pode ser reconhecida. Réu, que iniciou a execução do delito (não se tratando de meros atos preparatórios), e que não desistiu voluntariamente da prática do furto. Qualificadora bem demonstrada – escalada – bem delineada pela prova testemunhal, que, no caso dos autos, supriu a necessidade de realização de exame pericial específico. Manutenção da condenação de rigor. Dosimetria – Pena-base fixada no patamar mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. Na derradeira etapa, redução da pena pela tentativa. Regime prisional aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal. Recurso improvido” (8a Câ. Crim., Apelação nº 0032636-10.2016.8.26.0050, Rel. Ely Amioka, j. em 01/06/2021).

Assim, devidamente configuradas as elementares do tipo (furto qualificado tentado), incidindo, no presente caso, a qualificadora da escalada, confirmada pela confissão do réu, e pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas. Ainda, incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Por fim, considerando-se o iter criminis percorrido, tendo o réu sido flagrado no momento da prática do furto, aplicável ao presente caso a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, uma vez que o intento criminoso não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

No mais, havendo provas suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitivas, presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas do crime de furto qualificado tentado é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal é apenado com reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Na primeira fase, observo que o réu registra maus antecedentes, conforme fls.

167/222, de modo que faço incidir o acréscimo de 1/6 (um sexto) e elevo a pena base de forma a alcançar 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, embora atestada a reincidência específica (nº 1505732-59.2019.8.26.0344 – execução nº 0015609-81.2019.8.26.0996), o réu foi confesso e efetivamente contribuiu para elucidação dos fatos, de modo que, excepcionalmente, por este Juízo, a agravante será compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase não vislumbro causas de aumento de pena. Há a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, do Código Penal em relação à tentativa, e, considerando-se o iter criminis percorrido, tendo o réu sido flagrado no momento da prática do furto, é certa a aplicação de diminuição em 1/2 (metade), ficando a pena estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, torno tal reprimenda definitiva.

Quanto ao regime, tendo em vista que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente específico, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Ademais, conforme apontado, o réu é reincidente específico e ostenta maus

anteriores, não sendo socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal.

Nos mesmos termos, considerando a reincidência específica, a personalidade e conduta social do acusado, inviável a concessão de suspensão condicional de pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no presente julgamento (artigo 315, § 2º do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória postulada na denúncia para, dando-o como incurso na sanção do artigo 155, § 4º, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, condenar PEDRO FERREIRA SAMPAIO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Por fim, salienta-se que não há fato novo ou circunstância que permita a concessão de liberdade ao sentenciado. Conforme apontado, PEDRO é reincidente específico e ostenta maus antecedentes,. De fato, a reiteração da conduta delituosa por agente que já respondeu ou ainda responde a outros processos, indica personalidade direcionada ao crime, o que justifica a prisão preventiva do réu como garantia da ordem pública (STJ, RHC 8048, DJU 18.12.98, p.416). Com isso, e considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o procedimento penal, não poderá recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recomende-se-o ao presídio onde se encontra. Sem custas, tendo em vista que foi defendido por Patrono Dativo, justificando a concessão de assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, confirmada a condenação, expeça-se guia de execução e o que mais que for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

P.I.C.

Dê-se vista às partes para que se manifestem, no prazo legal, acerca de eventual recurso, iniciando-se o decurso do prazo recursal a partir da abertura de vista. Dou a presente sentença por publicada nesta audiência, saindo intimadas as partes presentes. Registre-se e comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, RAQUEL DE OLIVEIRA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei, certifico e dou fé da veracidade deste termo, cientes e intimadas as partes e defensor(a), dispensada a assinatura no termo em se tratando de processo digital.

MM. Juiz: (assinatura digital)